



PUTUSAN

Nomor 2085/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sholikul Awam Alias Betik Bin Suparno;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 09 Juni 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kapas Lor Wetan VII/ 34 Kel. Gading Kec. Tambaksari Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Sholikul Awam Alias Betik Bin Suparno ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan ini, yaitu R.Arif Budi Prasetyo,S.H, Advokat dan konsultan hukum yang berkantor di OBH TARUNA INDONESIA Jalan dukh pakis 6B no.64 Surabaya berdasarkan Surat penetapan penunjukkan pada hari Kamis tanggal 06 November 2024 nomor 2085/Pid.Sus/2024/PN Sby, Surat penetapan penunjukkan tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2085/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2085/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SHOLIKUL AWAM ALIAS BETIK BIN SUPARNO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SHOLIKUL AWAM ALIAS BETIK BIN SUPARNO dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang berisikan 5 (lima) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 0,531$ gram dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu seberat $\pm 0,111$ gram (sisa lapfor seberat netto $\pm 0,091$ gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu seberat $\pm 0,110$ gram (sisa lapfor seberat netto $\pm 0,090$ gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu seberat $\pm 0,107$ gram (sisa lapfor seberat netto $\pm 0,087$ gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu seberat $\pm 0,096$ gram (sisa lapfor seberat netto $\pm 0,076$ gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu seberat $\pm 0,107$ gram (sisa lapfor seberat netto $\pm 0,087$ gram);
 - 1 (satu) Hp merk oppo beserta simcardnya;
- Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kepada Majelis Hakim secara lisan yang menyatakan untuk dapat diputus seringan-ringannya;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa SHOLIKUL AWAM ALIAS BETIK BIN SUPARNO pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di kos Jalan Kapas Madya 4 Nomor 24 Kota Surabaya atau tidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 terdakwa di hubungi oleh sdr Hasanuddin (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket di saku jaket yang menggantung di dinding kos Jalan Kapas Madya 4 Nomor 24 Surabaya dan disuruh untuk menjual per poketnya seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila sudah terjual terdakwa mendapat keuntungan per poketnya sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan sudah terjual sebanyak 5 (lima) poket dan dijual kepada sdr RUSDI sebanyak 3 (tiga) poket seharga Rp. 450.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan dijual kepada MAS sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 saksi Redy Teguh Saputra dan saksi Septian Andry, D.P anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Pogot Kelurahan Kapas Madya Surabaya mendapat informasi tersebut kemudian saksi Redy Teguh Saputra dan saksi Septian Andry, D.P melakukan penyelidikan untuk memastikan kalau terdakwa sedang menjual narkoba jenis sabu-sabu, lalu sekitar pukul 18.30 Wib 2024 saksi Redy Teguh Saputra dan saksi Septian Andry, D.P melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan di Jalan Pogot Kelurahan Kapas Madya Surabaya dan dilanjutkan pengeledahan ditemukan di saku celana sebelah kanan 5 (lima) kantong plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan + 0, 531 (nol koma lima ratus tiga puluh satu) gram dengan rician, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,111 (nol koma seratus sebelas) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,110 (nol koma seratus sepuluh)) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,107 (nol koma seratus tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,096 (nol koma sembilan puluh enam) gram , 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,107 (nol koma seratus tujuh) gram dan juga ditemukan didalam bagasi sepeda motor roda dua Honda Beat warna merah 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO dan uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disaku celana belakang selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan di Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor . LAB : 06656/NNF/2024 tanggal 4 September Juli 2024 yang dibuat oleh TITIN ERNAWATI, S, Farm Apt menyimpulkan sampel barang bukti nomor :

= 19788/2024 NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto + 0,111 (nol koma seratus sebelas) gram

Halaman 4 Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- = 19789 /2024 NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,110 (nol koma seratus sepuluh)) gram
- = 19790/2024 NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,107 (nol koma seratus tujuh) gram
- = 19791 /2024 NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,096 (nol koma sembilan puluh enam) gram
- = 19791 /2024 NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,107 (nol koma seratus tujuh) gram

Barang bukti tersebut adalah adalah benar positif narkotika mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum , menawarkan untuk dijual, menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SHOLIKUL AWAM ALIAS BETIK BIN SUPARNO pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pogot Kelurahan Kapas Madya Kecamatan Tambaksari Surabaya atau tidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 saksi Redy Teguh Saputra dan saksi Septian Andry, D.P anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Pogot Kelurahan



Kapas Madya Surabaya mendapat informasi tersebut kemudian saksi Redy Teguh Saputra dan saksi Septian Andry, D.P melakukan penyelidikan untuk memastikan kalau terdakwa sedang menjual narkoba jenis sabu-sabu, lalu sekitar pukul 18.30 Wib 2024 saksi Redy Teguh Saputra dan saksi Septian Andry, D.P melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan di Jalan Pogot Kelurahan Kapas Madya Surabaya dan dilanjutkan penggeledahan ditemukan di saku celana sebelah kanan 5 (lima) kantong plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan + 0, 531 (nol koma lima ratus tiga puluh satu) gram dengan rician, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,111 (nol koma seratus sebelas) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,110 (nol koma seratus sepuluh)) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,107 (nol koma seratus tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,096 (nol koma sembilan puluh enam) gram , 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,107 (nol koma seratus tujuh) gram dan juga ditemukan didalam bagasi sepeda motor roda dua Honda Beat warna merah 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO dan uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disaku celana belakang selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan di Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor . LAB : 06656/NNF/2024 tanggal 4 September Juli 2024 yang dibuat oleh TITIN ERNAWATI, S, Farm Apt menyimpulkan sampel barang bukti nomor :

= 19788/2024 NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto + 0,111 (nol koma seratus sebelas) gram

= 19789 /2024 NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,110 (nol koma seratus sepuluh)) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 19790/2024 NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,107 (nol koma seratus tujuh) gram
- = 19791 /2024 NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,096 (nol koma sembilan puluh enam) gram
- = 19791 /2024 NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,107 (nol koma seratus tujuh) gram

Barang bukti tersebut adalah adalah benar positif narkotika mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ijin dari berwenang

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SEPTIAN ANDRY D.P, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara.
- Bahwa benar saksi merupakan petugas dari Polrestabes Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa; Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Septian Andry D.P melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Pogot Kelurahan Kapas Madya Kecamatan Tambaksari Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan di saku celana sebelah kanan 5 (lima) kantong plastik yang berisikan narkotika jenis

Halaman 7 Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan + 0, 531 (nol koma lima ratus tiga puluh satu) gram dengan rician, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,111 (nol koma seratus sebelas) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,110 (nol koma seratus sepuluh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,107 (nol koma seratus tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,096 (nol koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,107 (nol koma seratus tujuh) gram dan juga ditemukan didalam bagasi sepeda motor roda dua Honda Beat warna merah 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO dan uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disaku celana belakang selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan di Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr Hasanuddin (DPO) dimana terdakwa diminta untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket di saku jaket yang menggantung di dinding kos Jalan Kapas Madya 4 Nomor 24 Surabaya dan terdakwa di minta untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga per poketnya seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila sudah terjual terdakwa mendapat keuntungan per poketnya sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut terjual sebanyak 5 (lima) poket dan dijual kepada sdr RUSDI sebanyak 3 (tiga) poket seharga Rp. 450.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan dijual kepada MAS sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya.



2. **REDY TEGUH SAPUTRA**, dibacakan dalam persidangan dan dalam memberikan keterangan dalam berita acara penyidikan telah bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara.
- Bahwa benar saksi merupakan petugas dari Polrestabes Surabaya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa; Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Septian Andry D.P melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Pogot Kelurahan Kapas Madya Kecamatan Tambaksari Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan di saku celana sebelah kanan 5 (lima) kantong plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan + 0, 531 (nol koma lima ratus tiga puluh satu) gram dengan rician, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,111 (nol koma seratus sebelas) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,110 (nol koma seratus sepuluh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,107 (nol koma seratus tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,096 (nol koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,107 (nol koma seratus tujuh) gram dan juga ditemukan didalam bagasi sepeda motor roda dua Honda Beat warna merah 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO dan uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disaku celana belakang selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan di Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr Hasanuddin (DPO) dimana terdakwa diminta untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket di



saku jaket yang menggantung di dinding kos Jalan Kapas Madya 4 Nomor 24 Surabaya dan terdakwa di minta untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga per poketnya seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila sudah terjual terdakwa mendapat keuntungan per poketnya sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut terjual sebanyak 5 (lima) poket dan dijual kepada sdr RUSDI sebanyak 3 (tiga) poket seharga Rp. 450.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan dijual kepada MAS sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar tersangka mengerti diperiksa sehubungan dengan diri tersangka telah melakukan tindak pidana dengan perkara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Pogot Kelurahan Kapas Madya Kecamatan Tambaksari Surabaya;

- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan di saku celana sebelah kanan 5 (lima) kantong plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan + 0,531 (nol koma lima ratus tiga puluh satu) gram dengan rician, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,111 (nol koma seratus sebelas) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,110 (nol koma seratus sepuluh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,107 (nol koma seratus



tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,096 (nol koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,107 (nol koma seratus tujuh) gram dan juga ditemukan didalam bagasi sepeda motor roda dua Honda Beat warna merah 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO dan uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disaku celana belakang selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan di Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 terdakwa di hubungi oleh sdr Hasanuddin (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket di saku jaket yang menggantung di dinding kos Jalan Kapas Madya 4 Nomor 24 Surabaya;

- Bahwa terdakwa disuruh untuk menjual Narkoba jenis sabu tersebut per poketnya seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila sudah terjual terdakwa mendapat keuntungan per poketnya sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut sudah terjual sebanyak 5 (lima) poket dan terdakwa jual kepada sdr. RUSDI sebanyak 3 (tiga) poket seharga Rp. 450.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan dijual kepada MAS sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan diri terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa menyesalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang berisikan 5 (lima) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 0,531$ gram dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu seberat $\pm 0,111$ gram (sisa lapfor seberat netto $\pm 0,091$ gram);

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu seberat $\pm 0,110$ gram (sisa lapfor seberat netto $\pm 0,090$ gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu seberat $\pm 0,107$ gram (sisa lapfor seberat netto $\pm 0,087$ gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu seberat $\pm 0,096$ gram (sisa lapfor seberat netto $\pm 0,076$ gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu seberat $\pm 0,107$ gram (sisa lapfor seberat netto $\pm 0,087$ gram);
- 1 (satu) Hp merk oppo beserta simcardnya;
- Uang tunai sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 06656 / NNF / 2024 pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti:

- 19788 / 2024 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,111$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 19789 / 2024 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,110$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 19790 / 2024 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,107$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 19791 / 2024 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,096$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 19792 / 2024 / NNF berupa berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut diatas dengan berat netto $\pm 0,107$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Halaman 12 Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan telah membenarkannya oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SHOLIKUL AWAM ALIAS BETIK BIN SUPARNO pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di kos Jalan Kapas Madya 4 Nomor 24 Kota Surabaya atau tidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Terdakwa di hubungi oleh sdr Hasanuddin (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10(sepuluh) poket di saku jaket yang menggantung di dinding kos Jalan Kapas Madya 4 Nomor 24 Surabaya dan disuruh untuk menjual per poketnya seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila sudah terjual terdakwa mendapat keuntungan per poketnya sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan sudah terjual sebanyak 5 (lima) poket dan dijual kepada sdr RUSDI sebanyak 3 (tiga) poket seharga Rp. 450.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan dijual kepada MAS sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 saksi Redy Teguh Saputra dan saksi Septian Andry, D.P anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu-sabu di Jalan

Halaman 13 Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pogot Kelurahan Kapas Madya Surabaya mendapat informasi tersebut kemudian saksi Redy Teguh Saputra dan saksi Septian Andry, D.P melakukan penyelidikan untuk memastikan kalau terdakwa sedang menjual narkoba jenis sabu-sabu, lalu sekitar pukul 18.30 Wib 2024 saksi Redy Teguh Saputra dan saksi Septian Andry, D.P melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan di Jalan Pogot Kelurahan Kapas Madya Surabaya dan dilanjutkan penggeledahan ditemukan di saku celana sebelah kanan 5 (lima) kantong plastik yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan + 0,531 (nol koma lima ratus tiga puluh satu) gram dengan rician, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,111 (nol koma seratus sebelas) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,110 (nol koma seratus sepuluh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,107 (nol koma seratus tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,096 (nol koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,107 (nol koma seratus tujuh) gram dan juga ditemukan didalam bagasi sepeda motor roda dua Honda Beat warna merah 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO dan uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disaku celana belakang selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan di Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor . LAB : 06656/NNF/2024 tanggal 4 September Juli 2024 yang dibuat oleh TITIN ERNAWATI, S, Farm Apt menyimpulkan sampel barang bukti nomor :

= 19788/2024 NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto + 0,111 (nol koma seratus sebelas) gram

= 19789 /2024 NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,110 (nol koma seratus sepuluh)) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 19790/2024 NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,107 (nol koma seratus tujuh) gram
- = 19791 /2024 NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,096 (nol koma sembilan puluh enam) gram
- = 19791 /2024 NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,107 (nol koma seratus tujuh) gram

Barang bukti tersebut adalah benar positif narkotika mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Bahwa benar perbuatan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum , menawarkan untuk dijual, menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

PERTAMA

114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau

KEDUA

Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut akan memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad. 1 “setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah yang bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab dan dapat

Halaman 15 Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Adapun setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa SHOLIKUL AWAM ALIAS BETIK BIN SUPARNO yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan dan selama jalannya persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap sebagai Subyek hukum.

Menimbang dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad. 2 “secara tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Ayat (1) Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dengan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia, diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi persidangan diketahui, Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 saksi Redy Teguh Saputra dan saksi Septian Andry, D.P anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Pogot Kelurahan Kapas Madya Surabaya mendapat informasi tersebut kemudian saksi Redy Teguh Saputra dan saksi Septian Andry, D.P melakukan penyelidikan untuk memastikan kalau terdakwa sedang menjual narkotika jenis sabu-sabu, lalu sekitar pukul 18.30 Wib 2024 saksi Redy Teguh Saputra dan saksi Septian Andry, D.P melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan di Jalan Pogot Kelurahan Kapas Madya Surabaya dan dilanjutkan penggeledahan ditemukan di saku celana sebelah kanan 5 (lima) kantong plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan + 0, 531 (nol koma lima ratus tiga puluh satu) gram dengan rician, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,111 (nol koma seratus sebelas) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,110 (nol koma seratus sepuluh)) gram, 1 (satu) kantong plastik

Halaman 16 Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,107 (nol koma seratus tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,096 (nol koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,107 (nol koma seratus tujuh) gram dan juga ditemukan didalam bagasi sepeda motor roda dua Honda Beat warna merah 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO dan uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disaku celana belakang selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan di Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang berwenang;

Ad. 3 “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketegantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi persidangan diketahui, Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui, bahwa terdakwa SHOLIKUL AWAM ALIAS BETIK BIN SUPARNO pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di kos Jalan Kapas Madya 4 Nomor 24 Kota Surabaya awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 terdakwa di hubungi oleh sdr Hasanuddin (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket di saku jaket yang menggantung di dinding kos Jalan Kapas Madya 4 Nomor 24 Surabaya dan disuruh untuk menjual per poketnya seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila sudah terjual terdakwa mendapat keuntungan per poketnya sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan sudah terjual sebanyak 5 (lima) poket dan dijual kepada sdr RUSDI sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) poket seharga Rp. 450.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan dijual kepada MAS sebanyak 2 (dua) poket seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 saksi Redy Teguh Saputra dan saksi Septian Andry, D.P anggota Resnarkoba Polrestabes Surabaya mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa sedang menunggu pembeli narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Pogot Kelurahan Kapas Madya Surabaya mendapat informasi tersebut kemudian saksi Redy Teguh Saputra dan saksi Septian Andry, D.P melakukan penyelidikan untuk memastikan kalau terdakwa sedang menjual narkoba jenis sabu-sabu, lalu sekitar pukul 18.30 Wib 2024 saksi Redy Teguh Saputra dan saksi Septian Andry, D.P melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan di Jalan Pogot Kelurahan Kapas Madya Surabaya dan dilanjutkan penggeledahan ditemukan di saku celana sebelah kanan 5 (lima) kantong plastik yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto keseluruhan + 0, 531 (nol koma lima ratus tiga puluh satu) gram dengan rician, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,111 (nol koma seratus sebelas) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,110 (nol koma seratus sepuluh)) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,107 (nol koma seratus tujuh) gram, 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,096 (nol koma sembilan puluh enam) gram , 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,107 (nol koma seratus tujuh) gram dan juga ditemukan didalam bagasi sepeda motor roda dua Honda Beat warna merah 1 (satu) buah Hand Phone Merk OPPO dan uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) disaku celana belakang selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan di Polrestabes Surabaya untuk proses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor . LAB : 06656/NNF/2024 tanggal 4 September Juli 2024 yang dibuat oleh TITIN ERNAWATI, S, Farm Apt menyimpulkan sampel barang bukti nomor : 19788/2024 NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto + 0,111 (nol koma seratus sebelas) gram, No.19789 /2024 NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,110 (nol koma seratus sepuluh) gram, No. 19790/2024 NNF berupa : 1 (satu) kantong

Halaman 18 Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,107 (nol koma seratus tujuh) gram, No.19791 /2024 NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,096 (nol koma sembilan puluh enam) gram, No. 19791 /2024 NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto +0,107 (nol koma seratus tujuh) gram. Barang bukti tersebut adalah adalah benar positif narkoba mengandung metamfetamina terdaftar dalam Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin yang berwenang;

Menimbang berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Surat Dakwaan Pertama sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Terdakwa agar terdakwa diberikan putusan ringan-ringannya, majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang berisikan 5 (lima) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 0,531$ gram dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu seberat $\pm 0,111$ gram (sisa lapfor seberat netto $\pm 0,091$ gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu seberat $\pm 0,110$ gram (sisa lapfor seberat netto $\pm 0,090$ gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu seberat $\pm 0,107$ gram (sisa lapfor seberat netto $\pm 0,087$ gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu seberat $\pm 0,096$ gram (sisa lapfor seberat netto $\pm 0,076$ gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu seberat $\pm 0,107$ gram (sisa lapfor seberat netto $\pm 0,087$ gram);
- 1 (satu) Hp merk oppo beserta simcardnya;

Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima uluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa sopan dipersidangan

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 20 Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SHOLIKUL AWAM ALIAS BETIK bin SUPARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan 6(enam) bulan serta denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang berisikan 5 (lima) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 0,531$ gram dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu seberat $\pm 0,111$ gram (sisa lapfor seberat netto $\pm 0,091$ gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu seberat $\pm 0,110$ gram (sisa lapfor seberat netto $\pm 0,090$ gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu seberat $\pm 0,107$ gram (sisa lapfor seberat netto $\pm 0,087$ gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu seberat $\pm 0,096$ gram (sisa lapfor seberat netto $\pm 0,076$ gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan sabu seberat $\pm 0,107$ gram (sisa lapfor seberat netto $\pm 0,087$ gram);
 - 1 (satu) Hp merk oppo beserta simcardnya;
- Dimusnahkan**
 - Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh kami, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti,

Halaman 21 Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh M. Mosleh Rahman, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa melalui Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.

Halaman 22 Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2024/PN Sby